

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5303/2533

บริษัทเอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

นายมานพ วงศ์เกียรติกิจ กับพวก

โจทก์

เจ้าหนี้

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 859

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 161

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

เมื่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนดแล้วลูกหนี้ยังคงนำเงินเข้าบัญชีและเบิกเงินไปจากบัญชี ถือว่าได้มีการต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีออกไปโดยไม่มีกำหนด เจ้าหนี้จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันเลิกสัญญา เจ้าหนี้ได้ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองภายใน 30 วัน ลูกหนี้ได้รับหนังสือบอกกล่าวในวันที่ 29 มิถุนายน 2528 จึงถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 เจ้าหนี้จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528

เมื่อเจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้ เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่อศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 149 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่โจทก์ผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องชำระต่อศาล ยังไม่เกิดมูลหนี้ระหว่างโจทก์และจำเลย เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาและให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์แล้วจำเลยจึงจะมีความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา 161มูลหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมจึงเกิดขึ้นตามคำพิพากษา หาใช่เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีไม่ เมื่อศาลได้มีคำพิพากษา

หลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธินำค่าฤชาธรรมเนียมมาขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เจ้าหนี้รายที่ ๗ ยื่นคำขอรับชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และค่าฤชาธรรมเนียมตามคำพิพากษา รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๔๔๗.๑๘ บาทโดยขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้ที่ ๑ ส่วนที่เหลือขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๖(๓)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน ๒,๖๗๗,๗๔๖.๐๗ บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสอง โดยให้ได้รับชำระหนี้จากเงินได้จากการขายทรัพย์จำนองตามมาตรา ๙๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ หากยังขาดอีกเท่าใดจึงให้ได้รับชำระหนี้ตามมาตรา ๑๓๐(๘) ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๒,๓๗๔,๔๖๗.๑๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้น อัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๒,๓๐๕,๕๑๙.๖๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน

๒๕๒๘ เป็นต้นไปถึงวันที่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จากนั้นให้คึดดอกเบี้ยแบบธรรมดาไม่
ทบต้นอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี จากต้นเงินอันเป็นยอดหนี้ในวันที่ ๒๙
กรกฎาคม๒๕๒๘ นับแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ ร้อย
ละ ๑๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๙ และร้อยละ
๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ว่า ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่ได้ต่อสัญญาออกไปมีกำหนด
๑๒ เดือน ตามเอกสารหมาย จ.๒๓ ได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๘ แต่
เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีการเลิกสัญญาลูกหนี้ที่ ๒ ยังคงนำเงินเข้าบัญชีและเบิกเงิน
ไปจากบัญชี ถือว่าได้มีการต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีออกไปโดยไม่มีกำหนด เจ้า
หนี้จึงมีสิทธิคึดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ เจ้า
หนี้ได้ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองภายใน ๓๐ วัน ลูกหนี้ทั้งสองได้รับหนังสือ
บอกกล่าวในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๘ แต่เมื่อครบ ๓๐ วันแล้วลูกหนี้ที่ ๒ ไม่ชำระหนี้
จึงถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เจ้าหนี้จึง
มีสิทธิคึดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เจ้า
หนี้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๒,๓๐๕,๕๑๙.๖๐
บาท จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนดอกเบี้ยถัดจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๒๘ นั้นเจ้าหนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้
ธนาคารเจ้าหนี้มีสิทธิคึดดอกเบี้ยจากลูกค้ายในอัตราเท่าใด และภายหลังจากเลิก
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราใด เจ้าหนี้จึงคงมีสิทธิได้

รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ทั้งสองในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
กำหนด ฎีกาส่วนนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังขึ้น

สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามคำพิพากษาศาลแพ่งธนบุรีคดี
หมายเลขแดงที่ ๓๖๖๘/๒๕๒๙ จำนวน ๖๙,๐๔๗.๕๐ บาทนั้น เห็นว่า ลูกหนี้ทั้งสองถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ศาลแพ่งธนบุรีมีคำพิพากษาใน
คดีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ภายหลังที่ลูกหนี้ทั้งสองถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดแล้ว จึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าค่าฤชาธรรมเนียมเป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ใด ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อเจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้ทั้งสอง เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๙ ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบที่โจทก์ผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่อศาลยังไม่เกิดมูลหนี้
ระหว่างโจทก์และจำเลย เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาและให้จำเลยชำระค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์แล้ว จำเลยจึงจะมีความรับผิดชอบขั้นที่สุดสำหรับค่าฤชา
ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๑คดีดังกล่าวศาล
แพ่งธนบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ มูลหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมจึง
เกิดขึ้นตามคำพิพากษา หาใช่เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีไม่ ค่าฤชาธรรมเนียมจึง
เป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธินำมาขอรับ
ชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๔ ฎีกาส่วนนี้ของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังขึ้นเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองในต้นเงิน ๒,๓๐๕,๕๑๙.๖๐ บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ ๑๘.๕ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๒๘ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จากนั้นให้คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดา
ไม่ทบต้นอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินอันเป็นยอดหนี้ในวันที่ ๒๙

กรกฎาคม๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>